

Avv. Micaela Pisacane, Lungotevere dei Mellini 44
06.90274262
Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
RG 18359/2021 - Giudice Dott. Sacco
NOTE 183 n.1

Per il Sig. Federico Ottaviani

– avv. Pisacane

Attrici

contro

Sig. Alessio Ottaviani

ConveNuto

Con le presenti note si assolve all'onere posto a carico delle parti dall'Ill.mo Giudice adito con il provvedimento emanato, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto oltre che non provato e ribadendo tutto quanto già espresso negli scritti difensivi e insistendo nell'accoglimento delle domande spiegate. Si ribatte comunque ad ogni avversa eccezione chiarendo quanto segue.

In relazione al punto 1) e 2) ribadito nelle note 183 n.1 di controparte si chiarisce, come già sottolineato nella comparsa di risposta, che al momento della assegnazione della casa familiare i figli dei coniugi erano ENTRAMBI MAGGIORENNI; Federico in particolare aveva 20 anni e la casa è stata assegnata alla Pampaloni come casa coniugale. Sul punto si consideri ancora che il giudizio di divorzio è pendente e l'assegnazione della casa coniugale trova titolo nella sentenza di separazione n. 473/2013 ancora in essere. Controparte da per assodato che all'udienza del 20.5.2022 sarà revocata l'assegnazione della casa familiare quando invece la Sig.ra Pampaloni chiede una integrazione di istruttoria a seguito della indagine della Guardia di Finanza; non è dunque scontato che La causa va in decisione. Si ricorda che poiché la Sig.ra Pampaloni non è autonoma economicamente e prende euro 900,00 dal mantenimento, significa ciò che la stessa sarà costretta a richiedere il mantenimento ai figli ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, anche



considerato il pignoramento in corso e che la Sig.ra Pampaaloni sono ben 4 mesi che è sulle spalle del figlio Federico.

In relazione al n. 3, come già rappresentato in comparsa si ribadisce che, non risulta vero che è stato impedito l'accesso al Sig. Alessio; ci si riporta a quanto spiegato a pag. 6 della comparsa da intendersi qui trascritta e riprodotta e alla pec allegata di riprova.

In relazione alla valutazione dell'immobile, come da documentazione allegata si specifica che lo stesso è stato calcolato facendo riferimento alla Banca dati delle quotazioni immobiliari della agenzia delle entrate, e dalla agenzia Frimm nella persona del Sig. Pignatelli Luigi, persona di fiducia anche della controparte, con riserva di depositare la stessa nella sede delle note n. 2. Si specifica ancora che il tecnico ha fatto la somma totale e tolta ad entrambi. In relazione alla somma di euro 275.000,00 di diminuzione del valore della casa per il fatto dell'assegnazione, anche tale indicazione è stata fornita dalla Frimm in persona del Sig. Pignatelli, come ben potrà confermare in sede di Testimonianza.

In relazione al n. 4) si rappresenta che non si accettano i termini usati da controparte che sostiene che la Sig.ra Santececchi è stata *“barbaramente cacciata di casa dalla figlia e dal nipote... L'anziana signora è da allora costretta a vivere in B&B e non ha neanche avuto la possibilità di poter ritirare i propri effetti personali dalla sua abitazione..”*. Ciò non risponde assolutamente al vero ed è denigratorio ed offensivo per il Sig. Federico Ottaviani che è un pubblico Ufficiale. Si chiede lo stralcio dalle note di controparte di tali espressioni denigratorie, offensive e non rispondenti al vero come del resto riconosciuto dal Giudice come di seguito sui dirà, con riserva di ogni azione. Infatti il Giudice **Dott. Fredella nella sentenza che respinge la domanda possessoria avanzata dalla Santececchi specifica proprio tale circostanza. Nella sentenza letteralmente si legge “NON SUSSISTONO I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1168 C.C. PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, NON AVENDO LA RICORRENTE NÉ IL COMPOSSESSO NÉ LA DETENZIONE QUALIFICATA DELL’IMMOBILE IN QUESTIONE ALLA DATA DEL 7 OTTOBRE 2020. LA SIGNORA SANTACECCHI È**



**STATA OSPITATA DALLA PROPRIA FIGLIA E DAL PROPRIO NIPOTE
NELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI, N. 26, SINO A QUANDO
NON SE NE È ALLONTANATA ALL'ESITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE
TUTELARE".** Come si vede dunque, nella causa vinta dalla Sig.ra Pampaloni e Federico

Ottaviani, la Santececchi, affetta da gravi e invalidanti patologie psichiatriche vive in un B&B per scelta operata dall'Amministratore di sostegno, quando invece potrebbe avere un collocamento più opportuno in una struttura specializzata o anche, visti i buoni rapporti, presso il nipote Alessio.

Si impugna inoltre ogni alt recezione in quanto non rispondente al vero anche in ordine ai dubbi sulla genuinità della documentazione allegata dal Geom. Burelli e ci si riserva per il risarcimento del danno all'immagine dello stesso.

Da ultimo si chiarisce che per errore è indicato in epigrafe all'atto che è stata spiegata domanda riconvenzionale di cui infatti non si trova traccia nelle conclusioni.

Tanto premesso e considerato si insiste sull'accoglimento della domanda e si chiede l'accoglimento delle conclusioni spiegate da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte.

Cordialità

Con Osservanza

Si Allega sentenza emessa nel procedimento recante rg. 9978/2021

Roma, 4/05/2022

Avv. Micaela Pisacane

